RESUMÉ — Petiční právo

85/1990 Sb.

Zdrojové znění: 31. 12. 2023.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje obracení se na orgány veřejné moci s žádostmi, návrhy a stížnostmi ve veřejném či společném zájmu.

Zásady a nosné koncepty: Svobodné podání, ochrana petentů a povinnost příslušného orgánu petici přijmout a vyřídit.

Systematika: Podání, petiční výbor, podpisy a postup vyřizování.

Subjekty a objekty: Petenti, členové petičního výboru a oslovené státní orgány.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Provádí čl. 18 Listiny č. 2/1993 Sb. Petice nenahrazuje žalobu ani opravný prostředek; nelze jí zasahovat do nezávislosti soudu či vyzývat k porušování základních práv.

2. Jádro úpravy — stručné vysvětlení

§ 1–5: Petici lze podat samostatně nebo prostřednictvím petičního výboru. Podpis musí být svobodný; nepřípustné jsou výzvy porušující zákonné meze petice. Nepříslušný orgán petici postoupí, příslušný ji posoudí a písemně odpoví ve stanovené lhůtě. Výsledkem není závazné rozhodnutí ve prospěch petentů.

Podklad: 85-1990-Sb o peticnim pravu.pdf • 3 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Výjimka z hranice 15 %: U krátkého podkladu by 15 % nepokrylo požadovaný úvod a zásadní pravidlo.

Rozsah: 227 slov resumé včetně úvodu z 846 slov vyčištěného podkladu (26,83 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.